Droit international public

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-15

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

L'approfondissement doctrinal du droit international public, dans la neutralité stricte de DRO-L1-11 : les sources — traités, coutume en ses deux éléments, principes généraux, jus cogens comme notion discutée — ; le droit des traités lu dans la Convention de Vienne nommée comme la codification classique de 1969, sans jamais citer ses articles — conclusion en étapes, réserves, interprétation en méthodes — ; les sujets — l'État en critères classiques, les organisations comme sujets dérivés et fonctionnels, l'individu en place discutée — ; la reconnaissance en deux théories et la succession d'États en deux logiques ; le territoire et les espaces présentés par leurs régimes, sans aucune largeur chiffrée ; la responsabilité construite sur le fait internationalement illicite en deux éléments, à partir des travaux de la Commission du droit international ; le règlement des différends en modes gradués, la Cour internationale de Justice par ses deux compétences ; enfin l'interdiction du recours à la force et la sécurité collective au niveau des organes. Tous les États des cas sont inventés, aucun conflit contemporain n'est nommé, aucune affaire n'est citée.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les sources du droit international : traités et coutume internationale
• Leçon 2 — Le droit des traités : conclusion, entrée en vigueur, interprétation
• Leçon 3 — Les sujets du droit international : États et organisations
• Leçon 4 — La reconnaissance et la succession d'États
• Leçon 5 — Le territoire de l'État et les espaces internationaux
• Leçon 6 — La responsabilité internationale de l'État
• Leçon 7 — Le règlement des différends : négociations, arbitrage, CIJ
• Leçon 8 — L'interdiction du recours à la force et le système de sécurité collective
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, le cours Relations internationales a dressé le panorama : les grandes organisations, leurs organes, leurs finalités, le veto décrit comme un mécanisme. Ce cours change d'étage et descend dans la mécanique des normes elles-mêmes. D'où viennent les règles qui obligent les États, alors qu'il n'existe ni législateur mondial ni police mondiale ? Comment naissent-elles, comment les interprète-t-on, qui sont au juste les sujets qu'elles lient, et que se passe-t-il, juridiquement, lorsqu'un État les viole ? Le droit international public cesse alors d'être un décor des relations internationales pour devenir une technique : il a ses sources, ses procédures, ses responsabilités et ses juges, et cette technique s'apprend comme les autres, par les notions puis par les cas.

La méthode reste celle de la filière, héritée du cours de première année : neutralité stricte et cas fictifs. Aucun conflit contemporain n'est nommé, aucune situation actuelle d'un État réel n'est commentée, aucun dirigeant n'apparaît. Les États des exemples sont inventés — la République de Kounda, déjà rencontrée dans cette filière, et ses voisins tout aussi fictifs, la Vélanie et le Saramba — afin que le raisonnement porte sur les mécanismes et jamais sur l'actualité. Les textes fondateurs, eux, sont réels et nommés : la Charte des Nations unies, texte fondateur de 1945, et la Convention de Vienne sur le droit des traités, codification classique adoptée en 1969. Mais ils sont nommés, jamais cités par un numéro d'article : ce cours enseigne des notions, et la lettre exacte des textes se lit dans leur version officielle.

Le plan suit la vie même de l'ordre juridique international. On commence par ses sources et par le droit des traités, la fabrique des règles écrites ; on identifie ensuite ses sujets, puis la manière dont ils naissent, se reconnaissent et se succèdent ; on cartographie leur territoire et les espaces qui échappent à toute souveraineté. Viennent alors les deux questions qui donnent son sérieux au système : que vaut une violation — c'est la responsabilité internationale — et comment tranche-t-on un désaccord sans les armes — c'est le règlement pacifique des différends, jusqu'à la Cour internationale de Justice. Le cours se referme sur le principe qui fonde l'édifice depuis 1945 : l'interdiction du recours à la force, ses exceptions discutées et le système de sécurité collective chargé, au niveau des organes, de la faire respecter.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Identifier les sources du droit international et tester une coutume alléguée sur ses deux éléments, la pratique et l'opinio juris.
- Décrire la vie d'un traité, de la négociation à l'entrée en vigueur, et distinguer une réserve d'une déclaration interprétative.
- Appliquer les méthodes classiques d'interprétation des traités à une clause ambiguë d'un texte fictif.
- Qualifier une entité au regard des critères classiques de l'État et analyser la personnalité fonctionnelle d'une organisation internationale.
- Opposer les deux théories de la reconnaissance et raisonner une succession d'États entre les logiques de table rase et de continuité.
- Classer les espaces maritimes et aériens par leurs régimes — souveraineté, droits souverains, libertés — sans recourir à des largeurs chiffrées.
- Construire un dossier de responsabilité internationale : attribution, violation, circonstances excluant l'illicéité, formes de la réparation.
- Ordonner les modes de règlement des différends, diplomatiques puis juridictionnels, et situer les conditions doctrinales de la légitime défense et de la sécurité collective.

Leçon 1 — Les sources du droit international : traités et coutume internationale

Parler des sources, en droit international, c'est répondre à une question que le droit interne ne se pose presque jamais : d'où vient la règle, dans un ordre qui n'a ni parlement ni gouvernement mondial ? La doctrine dégage classiquement un catalogue, que les manuels présentent sans hiérarchie générale entre ses éléments : les traités, accords écrits entre sujets du droit international ; la coutume internationale, pratique acceptée comme étant le droit ; les principes généraux de droit, fonds commun dégagé des grands systèmes juridiques internes ; et, à titre de moyens auxiliaires de détermination des règles, les décisions des juridictions internationales et la doctrine des auteurs les plus qualifiés. Ce catalogue est une grille de lecture doctrinale : il dit où chercher la règle, il ne dispense jamais de la vérifier dans les textes officiels et la pratique réelle des États.

Le traité est la source la plus visible : un accord conclu par écrit entre sujets du droit international et régi par le droit international — telle est la définition classique, retenue comme notion doctrinale par la codification du droit des traités. Le traité ne lie que ceux qui y ont consenti : c'est la rançon de sa clarté, une force obligatoire précise mais relative. La coutume fonctionne à l'inverse : non écrite, elle peut lier même des États qui n'ont rien signé, mais son existence doit être démontrée. Elle repose sur deux éléments indissociables qu'il faut établir l'un après l'autre : un élément matériel, une pratique des États suffisamment générale, constante et représentative ; et un élément psychologique, l'opinio juris, c'est-à-dire la conviction des États d'agir ainsi parce qu'une règle de droit l'exige — et non par courtoisie, habitude ou commodité. Une pratique sans opinio juris n'est qu'un usage ; une conviction sans pratique n'est qu'un souhait.

Les principes généraux occupent une place discrète mais réelle : bonne foi, interdiction de se contredire au détriment d'autrui, obligation de réparer le dommage causé — autant d'idées que les juridictions dégagent du fonds commun des droits internes lorsqu'un traité et une coutume se taisent. Au sommet de la réflexion, la doctrine discute le jus cogens : des normes impératives, acceptées et reconnues par la communauté internationale dans son ensemble comme ne souffrant aucune dérogation, auxquelles un traité contraire serait nul. Aucune liste fermée et officielle de ces normes n'existe : la notion est enseignée comme une construction doctrinale majeure et débattue, non comme un catalogue. Même prudence pour l'objecteur persistant : selon une doctrine discutée, l'État qui s'est opposé de façon constante et publique à une coutume en formation ne se la verrait pas appliquer ; la figure est controversée, et elle ne saurait en tout cas être opposée aux normes impératives.

L'essentiel
Les sources se cherchent dans un catalogue doctrinal sans hiérarchie générale : traités écrits et consentis, coutume à démontrer en deux éléments — pratique générale et opinio juris —, principes généraux en appoint, décisions et doctrine comme moyens auxiliaires. Le jus cogens et l'objecteur persistant sont des notions discutées, pas des listes.

Exemple — Grille d'identification d'une coutume fictive, testée en deux éléments

```
COUTUME ALLÉGUÉE (cas fictif) : « tout navire marchand en
détresse est accueilli et ravitaillé dans les ports de
l'État riverain le plus proche » — entre Kounda et Vélanie.

TEST 1 — LA PRATIQUE (élément matériel)
- Faits répétés : accueils consignés dans les journaux
de port des deux États, sur une longue période.
- Généralité : pratique relevée chez la plupart des
États riverains du même bassin, pas seulement deux.
- Constance : aucun refus injustifié relevé.
=> Élément matériel : PLAUSIBLE, à documenter.

TEST 2 — L'OPINIO JURIS (élément psychologique)
- Notes diplomatiques fictives : un port ayant tardé
à accueillir présente des EXCUSES « pour ce manquement
à l'obligation d'assistance » => indices forts.
- Discours officiels parlant d'un « devoir » et non
d'une « tradition d'hospitalité » => indices forts.
=> Élément psychologique : ÉTABLI dans le cas fictif.

CONCLUSION D'ÉCOLE : les deux éléments étant réunis, la
règle peut être dite coutumière ENTRE les États dont la
pratique a été examinée. Un usage de courtoisie (salut
des pavillons) échouerait au test 2 : pas d'opinio juris.
```

À retenir

- Traité = consentement écrit et force relative ; coutume = démonstration en deux éléments et portée potentiellement générale.
- L'opinio juris distingue la coutume de l'usage : sans conviction d'obéir à une règle, une pratique répétée ne crée pas de droit.
- Jus cogens et objecteur persistant : notions doctrinales discutées, jamais des listes officielles à réciter.

Exercice

Dans le port fictif de Kounda-sur-Mer, trois comportements sont observés depuis des décennies : (a) les capitaines échangent des saluts sonores en entrant au port, par courtoisie ; (b) les pilotes du port montent à bord de tout navire étranger avant l'accostage, et un État voisin a protesté officiellement lorsqu'un navire a été admis sans pilote, en invoquant « la règle qui s'impose à tous les ports du bassin » ; (c) une compagnie offre gratuitement des fleurs aux passagers des navires de croisière, pour son image commerciale. Pour chaque comportement, dis s'il peut relever d'une coutume internationale et pourquoi, en appliquant le test en deux éléments.

✔ Corrigé
Comportement (a) : pratique constante, mais accomplie par courtoisie — les capitaines eux-mêmes la décrivent comme une politesse. L'opinio juris fait défaut : c'est un usage, pas une coutume, et son omission n'engagerait aucune responsabilité. Comportement (b) : la pratique est générale et constante dans le cas fictif, et surtout la protestation de l'État voisin révèle l'opinio juris des deux côtés — celui qui proteste invoque une règle obligatoire, et le port mis en cause est sommé de s'expliquer comme on s'explique d'un manquement, non d'une impolitesse : les deux éléments sont réunis dans l'hypothèse, la règle peut être dite coutumière, au moins à l'échelle régionale du bassin. Comportement (c) : geste unilatéral, intéressé et révocable à volonté ; ni pratique des États en tant que tels, ni conviction d'obligation — il est étranger à la coutume. La leçon de l'exercice tient en une phrase : en matière coutumière, on ne compte pas seulement les gestes, on écoute ce que les États disent de leurs gestes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 2 — Le droit des traités : conclusion, entrée en vigueur, interprétation

La Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée en 1969, est la codification classique de la matière : négociée au sein des Nations unies, elle a écrit les règles qui gouvernent la vie des traités, et la doctrine s'accorde à dire qu'une grande partie de ses solutions reflète le droit coutumier — elle vaut donc aussi, pour une part, à l'égard d'États qui ne l'auraient pas ratifiée. Ce cours la nomme comme le texte de référence, sans jamais citer ses articles : la lettre exacte se lit dans le texte officiel. La conclusion d'un traité suit une chorégraphie constante : la négociation entre représentants habilités — les pleins pouvoirs attestent cette qualité —, l'adoption du texte qui arrête sa rédaction, l'authentification qui le fige comme définitif, puis le consentement à être lié, qui peut s'exprimer selon les cas par la signature, par la ratification — acte solennel par lequel l'État confirme au plan international l'engagement préparé au plan interne — ou par l'adhésion pour un État qui rejoint un traité déjà ouvert. L'entrée en vigueur obéit d'abord au traité lui-même : il fixe ses conditions, par exemple le dépôt d'un nombre requis d'instruments de ratification auprès du dépositaire, gardien neutre du texte et des actes qui s'y rapportent.

Au moment de consentir, un État peut formuler une réserve : déclaration unilatérale par laquelle il entend exclure ou modifier, à son égard, l'effet juridique de certaines dispositions du traité. La réserve est une notion encadrée : elle est interdite si le traité l'exclut, et elle est surtout incompatible avec l'objet et le but du traité — critère classique qui demande si la disposition écartée est de celles sans lesquelles le traité perd sa raison d'être. Les autres parties peuvent accepter la réserve ou y objecter, avec des effets gradués sur leurs relations conventionnelles. Il faut distinguer la réserve de la simple déclaration interprétative, par laquelle un État précise le sens qu'il donne à une disposition sans prétendre en modifier l'effet : l'une aménage l'obligation, l'autre l'éclaire seulement. Confondre les deux est une faute classique, car leurs régimes diffèrent entièrement.

Interpréter un traité est un art réglé, dont la codification donne la méthode générale : partir du texte, lu de bonne foi, dans le sens ordinaire de ses termes, replacés dans leur contexte — l'ensemble du traité, son préambule, ses annexes — et à la lumière de l'objet et du but de l'instrument. Trois accentuations se dégagent dans la pratique : la méthode textuelle, fidélité au libellé choisi par les rédacteurs ; la méthode téléologique, qui interroge la finalité pour trancher une ambiguïté ; la méthode contextuelle et systématique, qui lit chaque clause dans l'économie de l'ensemble et parmi les règles pertinentes du droit international. Lorsque le sens demeure ambigu ou conduit à un résultat absurde, des moyens complémentaires — au premier rang les travaux préparatoires, traces de la négociation — peuvent être consultés pour confirmer ou départager. Le principe qui domine l'ensemble tient en une maxime latine classique : pacta sunt servanda — les traités doivent être exécutés de bonne foi par ceux qu'ils lient.

L'essentiel
Vienne 1969 codifie la vie des traités : négociation, adoption, authentification, consentement — signature, ratification ou adhésion —, entrée en vigueur selon les conditions du traité. La réserve modifie l'effet d'une disposition et se heurte à l'objet et au but ; l'interprétation combine sens ordinaire, contexte et finalité, les travaux préparatoires en appoint.

Exemple — Anatomie d'un traité fictif bilatéral (modèle d'exercice, sans valeur)

```
TRAITÉ FICTIF entre la République de Kounda et la
République de Vélanie relatif à la gestion partagée
du fleuve Sanka — MODÈLE D'EXERCICE RÉDIGÉ POUR CE COURS.

PRÉAMBULE — les parties, « désireuses d'assurer une
utilisation équitable et raisonnable des eaux du fleuve
Sanka et de prévenir tout dommage significatif », ...
Clause DÉFINITIONS — « fleuve Sanka », « bassin »,
« ouvrage » : les termes techniques sont fixés d'abord.
Clause OBJET — coopération sur les prélèvements, la
navigation et la prévention des pollutions.
Clause OBLIGATIONS — notification préalable de tout
ouvrage nouveau ; échange régulier des données de débit.
Clause COMMISSION MIXTE — organe paritaire chargé du
suivi, décisions par consensus, rapports publics.
Clause RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS — négociation, puis
conciliation, puis arbitrage si les parties y consentent.
Clause RÉSERVE (simulée) — la Vélanie déclare exclure,
à son égard, la clause d'arbitrage : à discuter au regard
de l'objet et du but du traité (voir exercice).
Clause ENTRÉE EN VIGUEUR — au dépôt du second instrument
de ratification auprès du dépositaire désigné.
Clause DURÉE ET DÉNONCIATION — durée indéterminée,
dénonciation par notification écrite au dépositaire.
FAIT en double exemplaire, langues des deux parties
faisant également foi. Signatures des plénipotentiaires.
```

À retenir

• La ratification n'est pas une formalité : c'est l'acte international par lequel l'État confirme un texte négocié et authentifié.

• Une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité est inadmissible, même si le traité ne dit rien des réserves.

• Interpréter, c'est d'abord lire le texte de bonne foi dans son contexte et sa finalité ; les travaux préparatoires ne sont qu'un appoint.

Exercice

À propos du traité fictif du fleuve Sanka (exemple de la leçon), trois déclarations sont formulées par les parties au moment de la ratification : (a) la Vélanie déclare : « La clause d'arbitrage ne s'appliquera pas à notre égard » ; (b) Kounda déclare : « Nous entendons par “ouvrage” tout aménagement modifiant le débit du fleuve, y compris les seuils de retenue traditionnels » ; (c) la Vélanie déclare : « Nous souhaitons que la commission mixte se réunisse dans notre capitale. » Qualifie chacune de ces déclarations — réserve, déclaration interprétative ou simple vœu sans portée — et discute la recevabilité de la première au regard de l'objet et du but du traité fictif.

✔ Corrigé

La déclaration (a) est une réserve : elle exclut, à l'égard de son auteur, l'effet juridique d'une disposition déterminée — la clause d'arbitrage. Sa recevabilité se discute au regard de l'objet et du but : le traité vise une gestion partagée apaisée du fleuve, et sa clause de règlement forme une gradation — négociation, conciliation, arbitrage consenti. Deux lectures sont possibles et le corrigé les assume : si l'arbitrage n'intervient de toute façon que « si les parties y consentent », la réserve écarte un mécanisme déjà conditionnel et pourrait être tenue pour compatible ; si l'on considère au contraire que la possibilité ultime d'un règlement obligatoire est le verrou du système, la réserve en compromet l'objet et le but. La bonne réponse d'examen expose le critère, confronte les deux lectures et conclut en connaissance de cause — c'est la méthode, plus que la conclusion, qui est évaluée. La déclaration (b) est une déclaration interprétative : elle ne modifie aucun effet, elle précise le sens donné à un terme ; les autres parties peuvent l'accepter, la contester, ou proposer leur propre lecture, et un juge éventuel la traiterait comme un élément d'interprétation, non comme une modification du traité. La déclaration (c) est un simple vœu : elle n'exclut rien, ne précise aucun sens, et ne produit par elle-même aucun effet juridique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 3 — Les sujets du droit international : États et organisations

Un sujet du droit international est une entité titulaire de droits et d'obligations sur la scène internationale, capable — au moins en principe — de les faire valoir par les voies du droit international. Le sujet originaire et complet demeure l'État, que la doctrine classique identifie à quatre critères cumulatifs : une population permanente, communauté humaine stable ; un territoire déterminé, dont les frontières n'ont pas à

être partout incontestées pour que l'État existe ; un gouvernement, pouvoir politique effectif et organisé ; et la capacité d'entrer en relations avec les autres États, c'est-à-dire l'indépendance juridique à l'égard de tout autre pouvoir. Réunis, ces éléments fondent la souveraineté : l'État ne tient sa compétence d'aucune autorité supérieure, et tous les États sont égaux en droit, quelle que soit leur puissance réelle — égalité juridique que ce cours présente comme un principe fondateur, distinct de l'égalité de fait que nul ne prétend décrire.

Les organisations internationales sont des sujets dérivés et fonctionnels. Dérivés : elles naissent d'un traité entre États, leur acte constitutif, qui les crée, les dote d'organes et leur assigne des missions. Fonctionnels : leur personnalité juridique est mesurée à ces missions — elles ont les compétences que leur acte constitutif leur attribue, expressément ou par implication nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, selon la théorie classique des pouvoirs implicites. Une organisation peut conclure des traités dans son domaine, présenter une réclamation internationale, voir sa responsabilité engagée ; mais elle ne dispose ni d'un territoire propre ni d'une compétence générale : son existence juridique reste suspendue à la volonté persistante des États qui l'ont créée et qui peuvent la réformer ou la dissoudre. C'est toute la différence entre un sujet originaire, qui se fonde lui-même, et un sujet dérivé, qui reçoit sa personnalité.

La place de l'individu est la question discutée du chapitre. Longtemps tenu pour un simple objet du droit international — protégé ou atteint seulement à travers son État —, l'individu y apparaît aujourd'hui sous deux faces. Face bénéficiaire : des mécanismes internationaux protègent ses droits fondamentaux et certains instruments lui ouvrent, dans des conditions strictes, des voies de recours au-delà de son État. Face obligée : l'individu peut voir sa responsabilité pénale engagée au plan international pour les violations les plus graves du droit international, devant des juridictions pénales internationales dont ce cours retient le principe sans en détailler aucune — ni composition, ni procédure, ni affaire. À côté de ces trois figures, la doctrine discute d'autres acteurs — peuples, mouvements de libération, entreprises, organisations non gouvernementales — sans leur reconnaître, en l'état classique de la matière, la qualité pleine de sujets : ils influencent l'ordre international, parfois puissamment, sans en être, sauf mécanismes particuliers, les titulaires de droits et d'obligations.

L'essentiel
L'État, sujet originaire, se reconnaît à quatre critères cumulatifs — population, territoire, gouvernement, capacité de relations — et à son indépendance.
L'organisation internationale est un sujet dérivé et fonctionnel : sa personnalité est mesurée à ses missions. L'individu occupe une place discutée, entre droits protégés et responsabilité pénale de principe.

Exemple — Test de personnalité juridique appliqué à trois entités fictives

```
ENTITÉ 1 — La République de Kounda (État fictif)
Population permanente : oui. Territoire déterminé :
oui. Gouvernement effectif : oui. Capacité d'entrer
en relations : oui, aucun pouvoir supérieur.
=> Sujet ORIGINAIRE et complet.

ENTITÉ 2 — L'Organisation du bassin du fleuve Sanka
(organisation fictive créée par le traité de la leçon 2)
Née d'un traité entre États : oui. Organes propres :
commission mixte permanente. Missions : gestion des
eaux du bassin. Territoire propre : non. Compétence
générale : non, compétences d'attribution seulement.
=> Sujet DÉRIVÉ et FONCTIONNEL : elle conclut des
accords de gestion, elle ne légifère pas sur le bassin
comme le ferait un État.

ENTITÉ 3 — La province de Kandara (province fictive
d'un État fédéré voisin)
Population et territoire : oui, mais comme PARTIES
d'un État. Gouvernement : oui, mais subordonné à la
constitution de l'État fédéré. Capacité de relations
internationales propres : non en principe.
=> NON-SUJET en l'état : ses relations extérieures
passent par l'État dont elle relève.
```

À retenir

- Les quatre critères de l'État sont cumulatifs : il suffit qu'un manque — la capacité propre de relations — pour faire basculer la qualification.
- Fonctionnelle : une organisation n'existe juridiquement que dans le périmètre de ses missions, compétences expresses et pouvoirs implicites.
- Être influent sur la scène internationale ne suffit pas à être sujet de droit international : il faut être titulaire de droits et d'obligations.

Exercice

Une organisation non gouvernementale fictive, « Sauvegarde des zones humides », très écoutée des gouvernements, signe avec la République de Kounda un document intitulé « traité de coopération pour la protection du delta du Sanka ». Par ailleurs, la même organisation est reçue chaque année à la tribune d'une conférence internationale. Questions : 1) Ce document est-il un traité au sens du droit international ? 2) L'organisation est-elle un sujet du droit international ? 3) Par quel instrument sa coopération avec Kounda peut-elle néanmoins produire des effets juridiques ?

✔ Corrigé
1) Non : un traité, dans la définition classique retenue par ce cours, est un accord entre sujets du droit international, régi par le droit international. L'organisation non gouvernementale n'étant pas un sujet, le document, quel que soit son titre — le nom donné à un instrument ne décide pas de sa nature —, n'est pas un traité : la qualification dépend des parties et du régime voulu, jamais de l'étiquette. 2) Non davantage : être écoutée, invitée, même influente, ne confère ni droits ni obligations au titre du droit international général ; l'organisation tire son existence juridique du droit interne de l'État où elle est constituée, comme association ou fondation. 3) La coopération peut produire des effets par d'autres voies : un accord de droit interne conclu avec l'État ou ses services, régi par le droit de cet État ; ou, plus indirectement, lorsque les États reprennent ses propositions dans un véritable traité entre eux, ou lorsqu'une organisation internationale — sujet dérivé — lui reconnaît un statut consultatif dans son propre cadre. L'exercice illustre la frontière du chapitre : la scène internationale compte beaucoup d'acteurs, mais le droit international ne connaît qu'un cercle restreint de sujets. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 4 — La reconnaissance et la succession d'États

La reconnaissance est l'acte par lequel un État admet une situation — la naissance d'un État nouveau, parfois l'installation d'un gouvernement — et se déclare prêt à en tirer les conséquences dans ses relations. Deux théories doctrinales s'affrontent classiquement sur sa nature. Selon la théorie déclarative, l'État nouveau existe dès que les critères de fait sont réunis ; la reconnaissance constate cette existence sans la créer, et l'absence de reconnaissance ne fait pas disparaître l'État, elle complique seulement ses relations. Selon la théorie constitutive, la reconnaissance fait partie de la naissance même : l'entité ne deviendrait État, au moins dans ses relations avec celui qui la reconnaît, que par cet accueil dans le cercle des sujets. La pratique, discutée, emprunte aux deux lectures : les États manient la reconnaissance comme un instrument politique, la refusent ou la dosent, tout en sachant que la réalité des critères pèse d'un poids propre. Ce cours présente les deux théories comme des lectures discutées, sans trancher à la place de la doctrine.

Il faut distinguer la reconnaissance d'État de la reconnaissance de gouvernement. La première vise l'entité durable : elle survit aux changements de régime. La seconde visait l'équipe au pouvoir ; la pratique contemporaine tend à s'en détourner, nombre d'États annonçant qu'ils reconnaissent des États et non des gouvernements, et traitant avec le pouvoir effectivement en place sans acte solennel — tendance présentée ici comme une évolution discutée de la pratique, non comme une règle close. La reconnaissance peut être expresse — déclaration, note, traité — ou tacite, déduite d'actes qui la supposent, comme l'établissement de relations diplomatiques complètes ; elle peut être assortie de conditions politiques, ce qui alimente le débat sur sa nature : acte juridique de constat, ou instrument de politique étrangère ? La reconnaissance collective, par l'admission dans une organisation universelle, produit des effets voisins

sans s'y confondre.

La succession d'États désigne le remplacement d'un État par un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Les situations types se rangent en quatre figures : l'accession à l'indépendance d'un territoire jusque-là dépendant ; la dissolution de l'État prédécesseur, qui s'éteint pendant que plusieurs successeurs apparaissent ; la séparation, où une partie du territoire devient un État nouveau pendant que le prédécesseur continue d'exister ; l'unification, où deux États fusionnent — avec, en variante, l'absorption de l'un par l'autre qui survit. La distinction entre successeur et continuateur commande tout le reste : le continuateur est le même État qui persiste — même personnalité, mêmes engagements —, le successeur est un État nouveau confronté à la question du sort des engagements de l'ancien. Sur les objets de la succession, deux logiques s'opposent et structurent la matière : la table rase, l'État nouveau repart libre des traités du prédécesseur ; et la continuité, les engagements se transmettent. La pratique combine les deux selon les matières : les traités qui dessinent le territoire — frontières, régimes fluviaux — penchent classiquement vers la continuité, les traités politiques vers la liberté du successeur ; les biens publics passent en principe au successeur sur le territoire où ils se trouvent, les dettes appellent des répartitions négociées, et les accords de dévolution entre prédécesseur et successeur, complétés par les déclarations unilatérales, sont les instruments ordinaires de ces règlements.

L'essentiel
Reconnaître, c'est constater — théorie déclarative — ou constituer — théorie constitutive — une existence étatique : le débat doctrinal demeure ouvert. La succession oppose table rase et continuité selon les objets : continuité discutée pour les traités territoriaux, liberté pour les traités politiques, répartition négociée pour les dettes.

Exemple — Dossier fictif de succession : la Karélie se scinde en deux États (hypothèses d'école écrites)

```
SITUATION FICTIVE : l'État de Karélie se dissout et deux
États lui succèdent : la Karélie (qui reprend le nom)
et la Bravanie. Ni continuateur automatique : la
dissolution éteint le prédécesseur, les deux sont des
successeurs — la question se pose donc objet par objet.

DETTE PUBLIQUE DU PRÉDÉCESSEUR : 900 milliards d'unités
monétaires (UM), donnée fictive du cas.
HYPOTHÈSE ÉCRITE DU CAS : répartition au prorata des
populations — 60 % pour la Karélie, 40 % pour la
Bravanie (accord de dévolution fictif).
Karélie : 900 × 60 % = 540 milliards d'UM.
Bravanie : 900 × 40 % = 360 milliards d'UM.
Contrôle : 540 + 360 = 900 — la dette est couverte.

BIENS PUBLICS IMMOBILIERS DU PRÉDÉCESSEUR : 400 milliards
d'UM au total (donnée fictive). RÈGLE DU CAS : les biens
situés passent à l'État du territoire.
Situés en Karélie : 240 milliards. En Bravanie : 160.
Contrôle : 240 + 160 = 400 — l'inventaire est bouclé.

TRAITÉS DU PRÉDÉCESSEUR — tri raisonné :
- Traité de délimitation frontalière : continuité
présumée (traité territorial, logique de stabilité).
- Traité d'alliance politique : table rase, chaque
successeur décide librement de ses alliances.
- Traité fluvial de gestion des eaux : continuité
discutée, renégociation proposée aux riverains.
```

À retenir

- Continuateur ou successeur : la première question d'un dossier de succession, car le continuateur garde tout et le successeur trie.
- La table rase et la continuité ne sont pas des blocs : la pratique les dose objet par objet, matière par matière.
- Accords de dévolution et déclarations unilatérales sont les outils ordinaires des règlements de succession.

Exercice

L'État fictif de Norvanie s'unit à son voisin, l'État fictif d'Estrel, pour former un seul État nouveau, la Norvanest. Trois dossiers sont sur la table : (a) le traité frontalier que la Norvanie avait conclu avec un État tiers ; (b) la dette contractée par l'Estrel auprès d'un créancier extérieur, pour un montant fictif de 200 milliards d'UM ; (c) le traité de coopération culturelle de la Norvanie. Pour chaque dossier, indique la logique — continuité, table rase ou répartition — qui s'applique le plus naturellement dans le raisonnement classique, et calcule, pour la dette, la part de chacun des deux anciens États sous l'hypothèse écrite d'un partage par moitié consenti dans l'acte d'union fictif.

✔ Corrigé
Dossier (a) : le traité frontalier relève de la logique de continuité — les traités qui fixent le territoire dessinent une situation objective qui survit classiquement au changement de sujet ; l'État nouveau hérite des frontières telles qu'elles étaient établies, c'est le prix de la stabilité des relations territoriales. Dossier (c) : le traité de coopération culturelle, engagement de nature politique et personnelle entre gouvernements, relève de la liberté de l'État nouveau — logique de table rase ou, plus exactement, de reprise négociée : la Norvanest décide de le reprendre, de le renégocier ou de le laisser s'éteindre selon les mécanismes du traité lui-même. Dossier (b) : la dette appelle une répartition. Sous l'hypothèse écrite du cas — partage par moitié consenti dans l'acte d'union —, chaque ancien État supportait 200 × 50 % = 100 milliards d'UM ; contrôle : 100 + 100 = 200, la dette est intégralement couverte, et c'est l'État nouveau, personne unique après l'union, qui répond désormais de l'ensemble envers le créancier, la répartition ne valant que comme compte interne entre les patrimoines réunis. L'hypothèse de la moitié est celle, écrite, de ce cas fictif : dans une succession réelle, la clé de répartition se négocie ou se lit dans les instruments applicables. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 5 — Le territoire de l'État et les espaces internationaux

Le territoire est le support spatial de la souveraineté : l'espace — terrestre, maritime, aérien — à l'intérieur duquel l'État exerce, en principe à l'exclusion de tout autre, l'ensemble de ses compétences. L'acquisition de ce titre territorial s'est pensée historiquement en modes que les manuels nomment en général : l'occupation d'un territoire sans maître — notion historique aujourd'hui largement critiquée, car les terres dites sans maître étaient habitées —, la prescription par l'exercice prolongé et paisible de l'autorité, la cession par traité, l'accession par les mouvements naturels du sol, et l'attribution par décision d'une instance internationale. Ces modes appartiennent pour l'essentiel à l'histoire de la formation des États ; le droit contemporain, fondé sur l'interdiction de la conquête, fige les titres acquis et fait de la frontière un objet de stabilité avant tout.

La frontière sépare deux souverainetés ; elle se fixe en deux temps : la délimitation, opération juridique qui choisit et décrit la ligne — par traité, par sentence, par référence à des repères —, puis la démarcation, opération matérielle qui la matérialise au sol par des bornes. Le principe de l'uti possidetis appartient à cette réflexion : au moment de l'indépendance, les limites administratives héritées de la période coloniale deviendraient les frontières internationales du nouvel État. La doctrine le présente comme un principe de stabilité — éviter que chaque indépendance rouvre toutes les contestations territoriales — tout en le discutant : il fige des tracés parfois arbitraires, dessinés sans les populations. Il a été particulièrement invoqué et débattu en Afrique et en Amérique latine ; ce cours le présente comme un principe discuté de la matière, sans attacher son exposé à aucune affaire déterminée. Sa fonction déborde la décolonisation : c'est, plus largement, l'idée que le droit international préfère une frontière discutable mais stable à une frontière « juste » mais perpétuellement

rouverte.

Au-delà du territoire terrestre s'ordonnent des espaces gradués, que ce cours présente par leurs régimes — leurs logiques juridiques — et jamais par des largeurs chiffrées, lesquelles se lisent dans les textes officiels. Sur mer : les eaux intérieures et la mer territoriale relèvent de la souveraineté de l'État côtier, tempérée, pour la seconde, par le droit de passage inoffensif des navires étrangers — traversée pacifique et continue qui ne menace ni la paix ni la sécurité du côtier. Plus au large, la zone économique exclusive obéit à une logique mixte : l'État côtier y détient des droits souverains — non la souveraineté pleine — aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources, tandis que les autres États y conservent les libertés de navigation et de survol. La haute mer, enfin, est un espace de libertés : ouverte à tous, elle ne peut être appropriée par aucun État, et les navires y relèvent en principe de la loi de leur pavillon. L'espace aérien suit la colonne du sol : souveraineté complète au-dessus du territoire et de la mer territoriale, liberté au-dessus de la haute mer. L'espace extra-atmosphérique couronne l'ensemble par deux idées classiques : liberté d'exploration et d'utilisation au bénéfice de tous, et non-appropriation — ni la Lune ni aucun corps céleste ne peut devenir le territoire d'un État.

L'essentiel
Le territoire se délimite en droit puis se démarque au sol ; l'uti possidetis, principe discuté, transforme les limites héritées en frontières au nom de la stabilité. Les espaces se classent par leurs régimes : souveraineté sur la mer territoriale, droits souverains dans la zone économique exclusive, libertés en haute mer et dans l'espace extra-atmosphérique, non-appropriable.

Exemple — Cartographie des espaces autour d'un État côtier fictif, en régimes (sans distances)

```
ÉTAT CÔTIER FICTIF : la République de Kounda, ouverte
sur l'océan. Lecture du rivage vers le large — seuls
les RÉGIMES sont indiqués ; les largeurs se lisent dans
les textes officiels et ne sont pas l'objet du cours.

TERRE FERME ET EAUX INTÉRIEURES (ports, baies, fleuves)
Régime : souveraineté pleine et entière de Kounda.
Aucun droit de passage pour les navires étrangers.
MER TERRITORIALE
Régime : souveraineté de Kounda, TEMPÉRÉE par le droit
de passage inoffensif des navires de tous les États.
ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Régime : DROITS SOUVERAINS de Kounda sur les ressources
(pêche, fonds marins) ; LIBERTÉS conservées pour les
autres États : navigation, survol, câbles et pipelines.
HAUTE MER
Régime : LIBERTÉS pour tous les États, côtiers ou sans
littoral ; non-appropriation ; loi du pavillon pour
les navires.
ESPACE AÉRIEN (lecture en colonne, au-dessus du sol)
Au-dessus du territoire et de la mer territoriale :
souveraineté — survol soumis à autorisation.
Au-dessus de la haute mer : liberté de survol.
ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE
Régime : liberté d'exploration pour tous, NON-
APPROPRIATION par aucun État.
```

À retenir

- Souveraineté, droits souverains, libertés : trois régimes distincts qu'il ne faut jamais confondre dans un raisonnement maritime.
- Le passage inoffensif est la servitude classique de la mer territoriale : il suspend l'exclusivité, il ne la supprime pas.
- L'uti possidetis protège la stabilité des frontières héritées ; sa critique porte sur l'arbitraire des tracés qu'il fige.

Exercice

Autour de la République de Kounda (exemple de la leçon), classe chaque situation dans le bon espace et le bon régime : (a) Kounda interdit l'entrée de son port principal à un navire étranger en avarie qui n'a pas demandé d'autorisation ; (b) un chalutier étranger pêche, sans licence, dans la zone où Kounda exerce ses droits sur les ressources, au-delà de la mer territoriale ; (c) un avion étranger survole la haute mer au large de Kounda ; (d) un navire étranger traverse la mer territoriale de Kounda en continu, sans s'arrêter, en menant une activité de pêche pendant la traversée. Pour chaque cas, dis si le comportement de Kounda ou du navire est conforme au régime de l'espace concerné.

✔ Corrigé
Cas (a) : le port relève des eaux intérieures, espace de souveraineté pleine ; aucun droit de passage n'y existe au profit des navires étrangers, l'interdiction d'entrer est donc conforme au régime — sous la réserve humanitaire classique de la détresse, qui commande l'assistance aux personnes en péril sans créer pour autant un droit général d'accès au port. Cas (b) : la zone décrite est la zone économique exclusive ; la pêche y relève des droits souverains de l'État côtier, qui peut donc l'assujettir à licence et contrôler le chalutier — mais Kounda n'y exerce pas la souveraineté pleine : sa compétence y est fonctionnelle, limitée aux ressources et aux matières liées. Cas (c) : le survol de la haute mer est libre pour tous les États ; Kounda ne peut ni l'interdire ni exiger d'autorisation. Cas (d) : la traversée relève du passage inoffensif tant qu'elle reste continue et rapide, mais la pêche pendant le passage le prive de son caractère inoffensif — le passage ne doit porter atteinte ni à la paix, ni au bon ordre, ni à la sécurité de l'État côtier, et l'exploitation de ses ressources pendant la traversée viole ses droits ; Kounda peut donc exiger que le navire cesse cette activité, voire quitte sa mer territoriale. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 6 — La responsabilité internationale de l'État

La responsabilité internationale est la mécanique par laquelle l'ordre international tire les conséquences d'une violation : sans elle, les obligations des leçons précédentes resteraient des promesses. Le travail de référence de la matière est le projet élaboré par la Commission du droit international — organe d'experts chargé par les Nations unies de la codification et du développement progressif du droit international — au terme de plusieurs décennies de travaux : sans être lui-même un traité, ce projet est tenu par la doctrine et les juridictions pour l'expression la plus autorisée des règles coutumières de la responsabilité, et c'est sa construction que ce cours suit. Son idée directrice est d'une simplicité redoutable : tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité. Le fait illicite se compose de deux éléments cumulatifs : un comportement — action ou omission — attribuable à l'État, et la violation, par ce comportement, d'une obligation internationale de cet État, qu'elle vienne d'un traité, d'une coutume ou d'un principe. Ni la faute, au sens d'une intention blâmable, ni même l'existence d'un dommage matériel ne sont, en principe, exigées : c'est la violation d'une obligation par un comportement attribuable qui déclenche la mécanique.

L'attribution est le premier élément, et le plus technique. Sont attribuables à l'État les comportements de ses organes — toute personne ou entité qui a ce statut dans son organisation interne, de droit ou de fait —, y compris lorsque l'organe outrepasse sa compétence ou contrevient aux instructions : l'État répond de son appareil, même défaillant, sinon il suffirait à un gouvernement de désavouer ses agents pour échapper à tout. Sont également attribuables les comportements d'entités habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique, et ceux de personnes ou de groupes agissant sur les instructions, la direction ou le contrôle de l'État — le degré de contrôle requis étant un point classique de débat doctrinal. En revanche, le comportement d'un particulier sans lien de cette nature n'est pas, en lui-même, celui de l'État ; la

responsabilité de l'État ne peut alors naître que de son propre manquement, par exemple un défaut de vigilance ou de répression que lui imposait une obligation de diligence. Encore faut-il qu'aucune circonstance n'exclue l'illicéité : le consentement valide de l'État victime, la légitime défense, les contre-mesures encadrées prises en réaction à un fait illicite antérieur, la force majeure, la détresse et l'état de nécessité — cette dernière circonstance étant admise dans des conditions classiquement strictes : sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent, sans sacrifier un intérêt non moins essentiel d'autrui, et sans que l'obligation violée exclue cette excuse.

Lorsque le fait illicite est établi, ses conséquences s'ordonnent. D'abord, l'obligation violée ne disparaît pas : l'État doit cesser le comportement s'il se poursuit, et offrir, si les circonstances l'exigent, des assurances et garanties de non-répétition. Ensuite, il doit réparer intégralement le préjudice causé — formule classique qui vise à effacer, autant que possible, toutes les conséquences de l'acte illicite. La réparation prend trois formes, hiérarchisées par la logique : la restitution, rétablissement de la situation qui existait avant le fait, lorsqu'elle n'est pas matériellement impossible ou disproportionnée ; l'indemnisation, qui couvre le dommage financièrement évaluable lorsque la restitution ne suffit pas ou n'est pas possible ; la satisfaction, pour le préjudice qui n'est ni restituable ni évaluable en argent — reconnaissance de la violation, excuses officielles, sanction des agents fautifs. La responsabilité est invoquée en premier lieu par l'État lésé ; la doctrine discute en outre la place des obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble, dont la violation grave concernerait tous les États — discussion que ce cours signale sans la trancher.

L'essentiel
Fait internationalement illicite = comportement attribuable à l'État + violation d'une obligation internationale ; ni faute ni dommage ne sont exigés en principe. Les circonstances excluant l'illicéité sont limitatives et strictes. Conséquences : cessation, non-répétition, et réparation intégrale — restitution d'abord, indemnisation ensuite, satisfaction pour le reste.

Exemple — Dossier fictif de responsabilité : la pollution du fleuve Sanka (calculs sous hypothèse écrite)

```
FAITS FICTIFS : la Société des eaux de Kounda, entreprise
publique koundanaise, rejette durablement des effluents
non traités dans le fleuve Sanka. En aval, en Vélanie :
récoltes détruites, pêcheries touchées, dépollution à
engager. Le traité fictif de la leçon 2 oblige chaque
partie à prévenir tout dommage significatif.

1) ATTRIBUTION — l'entreprise est un établissement
public exerçant, dans la gestion du service des eaux,
des prérogatives déléguées par l'État de Kounda :
HYPOTHÈSE ÉCRITE DU CAS, son comportement est donc
attribuable à Kounda.
2) VIOLATION — le rejet durable méconnaît l'obligation
conventionnelle de prévention (traité fictif) et
l'obligation coutumière de diligence.
3) CIRCONSTANCES EXCLUANTES — aucune : ni consentement
de la Vélanie, ni force majeure, ni nécessité.
4) RÉPARATION — restitution impossible pour les récoltes
perdues ; indemnisation du dommage évaluable :
Récoltes détruites ....... 120 000 000 UM
Coût de dépollution ...... 80 000 000 UM
Pertes des pêcheries ..... 50 000 000 UM
TOTAL ..................... 250 000 000 UM
Contrôle : 120 + 80 + 50 = 250 (millions d'UM).
Satisfaction, en outre, pour l'atteinte non chiffrable :
reconnaissance officielle de la violation par Kounda.
Cessation : mise aux normes de la station, vérifiée
par la commission mixte du traité fictif.
```

À retenir

- Attribution d'abord, violation ensuite : un dossier de responsabilité se construit dans cet ordre, jamais à l'envers.
- L'État répond même de l'organe qui outrepasse ses instructions ; il ne répond pas, en revanche, des particuliers sans lien, sauf son propre manquement de diligence.
- Restitution, indemnisation, satisfaction : trois formes qui ne se cumulent pas au hasard mais se répartissent selon la nature du préjudice.

Exercice

Un groupe privé fictif, « les Veilleurs du Sanka », sabotage de nuit un barrage situé en Kounda, provoquant une crue qui endommage des cultures en Vélanie. Il est établi dans le cas fictif que le groupe n'a reçu ni instruction, ni financement, ni directive des autorités koundanaises, mais aussi que les services de Kounda avaient reçu, avant les faits, des alertes précises et crédibles sur le projet de sabotage et n'ont pris aucune mesure de protection du barrage, pourtant gardé habituellement. Analyse la responsabilité éventuelle de Kounda : le sabotage lui est-il attribuable ? À défaut, un fait illicite de Kounda peut-il être caractérisé, et sur quel fondement ?

✔ Corrigé
Le sabotage lui-même n'est pas attribuable à Kounda : le groupe est un acteur privé, et le cas fictif exclut précisément les trois liens qui fondent l'attribution d'un comportement privé — instructions, direction, contrôle. Conclure à l'attribution serait confondre le territoire où le fait se produit avec l'auteur du fait : le droit international ne connaît pas de responsabilité automatique de l'État pour tout ce qui se passe chez lui. En revanche, un fait illicite propre à Kounda peut être caractérisé : le comportement de ses services — une omission, l'inaction malgré des alertes précises et crédibles — est attribuable à l'État comme comportement de ses organes, et cette omission peut violer l'obligation de diligence qui pèse sur chaque État : veiller, avec les moyens dont il dispose, à ce que son territoire ne serve pas à causer un dommage significatif au territoire d'un autre État. La violation ne porte donc pas sur le sabotage, mais sur la protection défaillante du barrage ; l'appréciation restera mesurée — la diligence est une obligation de moyens, non de résultat : il faudra établir que les mesures omises étaient raisonnablement à la portée des services alertés. Les conséquences suivraient la gradation de la leçon : cessation sans objet ici, réparation limitée au préjudice que la diligence aurait évité — débat d'expertise —, et garanties de non-répétition sous la forme d'un dispositif de surveillance renforcé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 7 — Le règlement des différends : négociations, arbitrage, CIJ

Le règlement pacifique des différends est l'autre face de l'interdiction de la force : puisque les États ne peuvent plus régler leurs désaccords par les armes, il leur faut des voies de droit. Le principe classique est celui du libre choix des moyens : aucun mode ne s'impose en général aux États, qui déterminent eux-mêmes, souvent par traité à l'avance, la voie qu'empruntera leur différend. Les modes diplomatiques forment la première famille : la négociation directe, voie ordinaire et toujours ouverte ; les bons offices, où un tiers se contente de rapprocher les parties pour les amener à la table ; la médiation, où le tiers participe à la discussion et propose des solutions sans pouvoir les imposer ; l'enquête, commission chargée d'établir les faits lorsqu'ils sont contestés, laissant aux parties le soin des conclusions ; la conciliation, qui combine enquête et proposition de règlement, dans un rapport qui ne lie pas. Le point commun de ces modes est leur souplesse et leur limite symétrique : aucun n'aboutit, par lui-même, à une décision obligatoire.

Les modes juridictionnels forment la seconde famille : ils aboutissent à une décision obligatoire pour les parties. L'arbitrage est le plus ancien et le plus souple des deux : les parties créent, par un accord spécial appelé compromis, un tribunal à leur mesure — choix des arbitres, siège, procédure, droit applicable — ou s'appuient sur un cadre permanent d'appui, comme la Cour permanente d'arbitrage, institution ancienne qui fournit greffe et listes d'arbitres sans être elle-même un tribunal permanent. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal des Nations unies, est la juridiction permanente et générale du système : composée de juges indépendants élus par les

organes des Nations unies de manière à représenter les grands systèmes juridiques du monde, elle exerce deux compétences qu'il ne faut jamais confondre. Sa compétence contentieuse tranche des différends entre États — seuls les États peuvent être parties devant elle — et elle suppose toujours, sous une forme ou une autre, le consentement des États en présence : compromis spécial, clause d'un traité, ou déclarations d'acceptation de sa juridiction obligatoire. Sa compétence consultative lui permet de donner des avis juridiques aux organes et institutions autorisés des Nations unies : l'avis éclaire le droit sans trancher un litige entre parties et sans force obligatoire propre.

Entre les deux familles, la pratique ménage des passages : un même différend peut commencer en négociation, passer par une conciliation, et finir devant un juge ou un arbitre si les parties y consentent ; inversement, une procédure juridictionnelle peut être suspendue le temps d'un accord. Deux fragilités classiques doivent être connues. La première est le consentement : une juridiction internationale ne peut pas être saisie contre un État qui n'a pas accepté sa compétence, et tout le contentieux de la compétence — exceptions préliminaires, discussions sur la portée d'une clause — naît de cette règle. La seconde est l'exécution : les décisions sont obligatoires, mais le système ne connaît pas de force d'exécution propre ; leur autorité repose sur la bonne foi des États, sur la pression des pairs et, pour les arrêts de la Cour, sur le rôle que la Charte confie au Conseil de sécurité, auquel une partie peut recourir en cas d'inexécution — mécanisme politique autant que juridique, présenté ici au niveau des organes. Ces limites ne ruinent pas le système : elles le définissent comme un droit entre souverains, où l'obligation accepte de se passer de gendarme.

L'essentiel
Deux familles de modes : les modes diplomatiques — négociation, bons offices, médiation, enquête, conciliation —, souples mais sans décision obligatoire ; les modes juridictionnels — arbitrage et Cour internationale de Justice —, qui tranchent obligatoirement mais supposent toujours le consentement. La Cour juge entre États en contentieux et éclaire, sans lier, en consultatif.

Exemple — Parcours complet d'un différend frontalier fictif, de la négociation à la voie choisie

```
DIFFÉREND FICTIF : Kounda et le Saramba se disputent le
tracé de leur frontière commune le long du fleuve Sanka,
dont le chenal s'est déplacé : chaque État revendique
une presqu'île rizicole. Aucun fait de force : le
différend est juridique — que vaut la ligne héritée ?

ÉTAPE 1 — NÉGOCIATION directe : deux sessions, échange
de cartes et de titres. Échec : les positions de principe
sont incompatibles (ligne figée contre ligne du fleuve).
ÉTAPE 2 — BONS OFFICES d'un État tiers fictif, la
Vélanie : elle rapproche les délégations et obtient la
reprise du dialogue, sans proposer de solution.
ÉTAPE 3 — COMMISSION D'ENQUÊTE : géographes et juristes
des deux parties + experts neutres établissent les FAITS
— déplacements datés du chenal, tracés historiques des
bornes. Rapport accepté par les deux parties.
ÉTAPE 4 — CONCILIATION : sur la base des faits établis,
une commission propose une ligne de partage révisable
par une commission mixte permanente. Le Saramba accepte,
Kounda refuse : la proposition NE LIE PAS.
ÉTAPE 5 — VOIE JURIDICTIONNELLE CHOISIE : les deux États
signent un COMPROMIS portant le différend devant la Cour
internationale de Justice, sur la question de droit
délimitée d'un commun accord. La décision à venir sera
obligatoire pour les deux parties.
```

À retenir

- La conciliation propose, l'arbitre et le juge disposent : la frontière entre les deux familles est la force obligatoire de l'issue.
- Devant la Cour, pas de consentement, pas de procès : toute la stratégie contentieuse commence par la recherche du titre de compétence.
- Contentieux et consultatif ne se mélangent pas : un avis consultatif n'est l'arrêt d'aucun litige et ne lie aucune partie.

Exercice

La société fictive AquaKounda, entreprise de droit koundanais, est expropriée par le Saramba, qui refuse toute indemnisation ; Kounda envisage de « porter l'affaire devant la Cour internationale de Justice au nom de son entreprise ». Trois questions : 1) La société peut-elle saisir elle-même la Cour ? 2) Par quel mécanisme classique un différend né d'un dommage causé à un ressortissant peut-il devenir un différend entre États devant la Cour ? 3) Quelle condition de compétence demeure, même dans ce cas, indispensable ?

✔ Corrigé
1) Non : devant la Cour internationale de Justice, seuls les États peuvent être parties à une affaire contentieuse ; une entreprise, comme tout particulier, n'a pas accès au prétoire, quelle que soit la gravité du dommage qu'elle allègue. 2) Le mécanisme classique est la protection diplomatique : l'État de la nationalité de la personne lésée prend fait et cause pour son ressortissant et fait sienne la réclamation ; le différend devient alors un différend entre cet État et l'État auteur du fait allégué, portant sur le traitement des ressortissants au regard du droit international. Cette prise en charge est discrétionnaire — l'État décide, il n'y est pas obligé — et elle suppose classiquement que la personne lésée ait épuisé les voies de recours internes offertes par l'État mis en cause, sauf exceptions discutées. 3) Le consentement du Saramba à la compétence de la Cour demeure indispensable : compromis spécial, clause d'un traité liant les deux États, ou déclarations concordantes d'acceptation. Sans ce titre de compétence, la Cour, saisie par Kounda, devrait décliner l'affaire à l'examen des exceptions préliminaires — illustration parfaite de la règle qui structure tout le chapitre : le juge international est un juge consenti. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Leçon 8 — L'interdiction du recours à la force et le système de sécurité collective

La Charte des Nations unies, texte fondateur de 1945, a renversé la place de la guerre dans le droit international : là où l'ordre ancien laissait aux États un droit de recourir à la force, l'ordre nouveau pose le principe de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Ce principe est enseigné ici comme le principe fondateur du système contemporain, auquel les États ne peuvent déroger entre eux par aucun traité contraire — la doctrine le range volontiers parmi les normes impératives discutées à la leçon sur les sources. Sa portée fait l'objet de débats classiques qu'il faut connaître sans les trancher : la force visée est d'abord la force armée, et la question de savoir si les pressions économiques ou politiques, si contraignantes soient-elles, entrent dans l'interdiction a divisé les auteurs ; de même, l'interdiction s'accompagne du principe voisin de non-intervention dans les affaires intérieures, qui protège la liberté de choix politique de chaque État.

La première exception classique est la légitime défense, présentée par la Charte elle-même comme un droit naturel des États. Ses conditions doctrinales forment un faisceau que tout raisonnement doit vérifier dans l'ordre : une agression armée préalable — la légitime défense répond à une attaque, elle ne la prévient pas dans sa construction classique ; la nécessité — la riposte doit être la seule voie raisonnable de faire cesser l'agression, les voies pacifiques étant absentes ou épuisées ; la proportionnalité — la riposte se mesure à l'objectif de repousser l'agression, non de punir ou d'annexer. La légitime défense peut être individuelle ou collective, lorsqu'un État vient au secours d'un État agressé qui le demande. Elle est, dans l'économie du système, provisoire : elle s'exerce en attendant que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires, et les mesures prises en son nom doivent être portées à sa

connaissance. La doctrine discute avec intensité les marges du mécanisme — défense anticipée contre une attaque seulement imminente, ripostes contre des acteurs non étatiques — : ce cours les signale comme des débats ouverts, en se gardant de les présenter comme des solutions établies.

La seconde voie licite de la contrainte est le système de sécurité collective, qui concentre l'usage de la force au niveau d'un organe : le Conseil de sécurité, chargé par la Charte de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Son action suit une gradation que ce cours présente au niveau des fonctions : constater — le Conseil qualifie une situation de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, qualification qui ouvre ses pouvoirs ; recommander — il peut appeler les parties à un règlement pacifique et proposer des termes ; décider des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée — interruption des relations économiques, des communications, rupture des relations diplomatiques —, obligatoires pour les États membres ; puis, si ces mesures se révèlent inadéquates, décider ou autoriser des mesures militaires, conduites par des États ou des coalitions mandatées. Le fonctionnement du Conseil est marqué par le droit de veto de ses membres permanents, mécanisme déjà décrit en première année, qui peut paralyser la décision et dont les effets sur le système sont abondamment discutés. En marge de cette machine coercitive, les opérations de maintien de la paix forment une figure distincte, née de la pratique : des forces déployées avec le consentement de l'État hôte, impartiales entre les parties, et ne recourant à la force que dans des limites discutées — légitime défense des personnels, défense du mandat —, elles ne sont ni une guerre ni une sanction, mais un tampon consenti entre des adversaires qui ont accepté de s'arrêter.

L'essentiel
Depuis 1945, la force est interdite entre États, sauf deux voies : la légitime défense — agression armée préalable, nécessité, proportionnalité, caractère provisoire — et la sécurité collective, où le Conseil de sécurité constate, recommande, puis décide des mesures graduées. Le maintien de la paix, consenti et impartial, est une figure distincte des deux.

Exemple — Scénario fictif de sécurité collective, raisonné en étapes au niveau des organes

```
SCÉNARIO FICTIF — aucun pays réel. La Vélanie et le
Saramba, États inventés, s'accusent mutuellement de
concentrer des forces le long de leur frontière commune ;
des incidents limités sont signalés par des observateurs.

ÉTAPE 1 — SAISINE : l'un des deux États saisit le Conseil
de sécurité ; le Secrétaire général peut aussi attirer
son attention sur la situation.
ÉTAPE 2 — CONSTATATION : le Conseil qualifie la situation
de MENACE CONTRE LA PAIX — qualification qui ouvre ses
pouvoirs de décision obligatoire.
ÉTAPE 3 — RECOMMANDATION : le Conseil appelle les parties
à un cessez-le-feu, au retrait des forces et à la
négociation (retour aux modes de la leçon 7).
ÉTAPE 4 — MESURES SANS FORCE ARMÉE : la recommandation
étant ignorée, le Conseil DÉCIDE des mesures économiques
ciblées, obligatoires pour tous les États membres.
ÉTAPE 5 — OBSTACLE DISCUTÉ : un membre permanent oppose
son veto à un projet de mesures militaires ; la décision
est bloquée — débat classique sur la paralysie possible
du système et les rôles subsidiaires discutés de
l'Assemblée générale.
ÉTAPE 6 — MAINTIEN DE LA PAIX : les deux États ayant
accepté un cessez-le-feu, une opération est déployée AVEC
LEUR CONSENTEMENT, impartiale, pour surveiller la ligne
de séparation : figure distincte de la coercition.
```

À retenir

- Interdiction de la force : un principe fondateur dont la portée exacte — pressions non armées, défense anticipée — reste débattue par la doctrine.
- Légitime défense : agression, nécessité, proportionnalité — trois conditions cumulatives à vérifier dans cet ordre, jamais une seule.
- Le Conseil de sécurité décide par gradation ; le veto peut le paralyser, et le maintien de la paix consenti n'est pas une mesure de coercition.

Exercice

L'État fictif de Bravanie apprend, par ses services de renseignement, que le Saramba préparerait une offensive contre elle « dans les prochaines semaines » ; aucune attaque n'a encore eu lieu. Le gouvernement bravanien lance immédiatement une frappe massive contre les bases sarambiennes en invoquant la légitime défense, puis occupe durablement une bande du territoire sarambien « à titre de garantie ». Examine, condition par condition, si la légitime défense classique peut couvrir ces deux décisions.

✔ Corrigé
Première condition, l'agression armée préalable : elle fait défaut. Dans la construction classique enseignée par ce cours, la légitime défense répond à une agression armée en cours ou accomplie ; une offensive seulement préparée, fût-elle crédible, relève de la figure discutée de la défense anticipée, que la doctrine majoritaire classique n'admet pas — ou n'admet, pour une minorité d'auteurs, que face à une attaque imminente et certaine, ce qu'un rapport de renseignement sur des intentions « dans les prochaines semaines » n'établit pas au standard requis. La frappe initiale échoue donc déjà au premier test, sans qu'il soit besoin d'aller plus loin. Deuxième examen, à supposer même une riposte admise : la nécessité n'est pas démontrée — aucune voie pacifique (saisine du Conseil de sécurité, mise en demeure, négociation) n'a été tentée, alors que le temps allégué le permettait. Troisième examen, la proportionnalité et la finalité : occuper durablement une bande de territoire « à titre de garantie » excède l'objectif de repousser une agression ; la légitime défense ne produit ni annexion ni occupation de garantie, et la Charte prohibe l'acquisition de territoire par la force. Conclusion du cas fictif : aucune des deux décisions n'est couverte par la légitime défense classique ; la voie licite était la saisine du Conseil de sécurité et, si une agression s'était produite, une riposte nécessaire et proportionnée, portée à sa connaissance et cessant lorsqu'il aurait pris les mesures requises. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Interpréter le traité fictif du fleuve Sanka : la clause d'« utilisation équitable »

Le traité fictif de la leçon 2 oblige les parties à assurer une « utilisation équitable et raisonnable des eaux du fleuve Sanka ». Des années fictives plus tard, la Vélanie lance un vaste programme d'irrigation qui réduit sensiblement le débit parvenant à Kounda en saison sèche ; elle soutient que l'équité se mesure à la population desservie — la sienne est plus nombreuse —, tandis que Kounda soutient qu'elle se mesure aux usages existants au jour de la signature, dont ses propres périmètres anciens. Aucune autre clause du traité fictif ne tranche la question, et les travaux préparatoires, reconstitués pour ce TD, montrent que les négociateurs ont délibérément laissé la formule ouverte, faute d'accord sur un critère. Travail demandé : 1) applique successivement les méthodes textuelle, téléologique et contextuelle à la clause litigieuse ; 2) dis ce que les travaux préparatoires peuvent et ne peuvent pas apporter ; 3) conclus sur la voie de règlement que ce blocage interprétatif appelle.

✔ Corrigé du TD 1
1) Méthode textuelle : le sens ordinaire d'« équitable » renvoie à une répartition juste entre des intérêts concurrents, non à une égalité arithmétique ; « raisonnable » y ajoute l'idée d'un usage mesuré, compatible avec la survie des autres usages. Le texte seul ne désigne aucun critère unique — population, ancienneté, besoins — et c'est précisément son ambiguïté. Méthode téléologique : l'objet et le but du traité fictif, tels que son préambule les énonce dans l'exemple de la leçon — utilisation équitable ET prévention de tout dommage significatif —, éclairent la clause : une lecture qui réduirait sensiblement le débit au détriment de l'aval jusqu'à menacer ses usages vitaux trahirait le second objectif ; mais une lecture qui figerait à jamais les usages existants contredirait l'idée même de développement équitable des deux riverains. Méthode contextuelle : la clause ne se lit pas seule ; l'obligation de notification préalable des ouvrages nouveaux et l'existence de la commission mixte montrent que le traité a organisé une gestion concertée des équilibres, plutôt qu'il n'a figé une clé de répartition — l'équité y est une procédure autant qu'un résultat. 2) Les travaux préparatoires, moyen complémentaire, confirment l'ambiguïté au lieu de la lever : les négociateurs ont choisi une formule ouverte en connaissance de cause ; on ne peut donc pas leur faire dire le critère qu'ils ont refusé de choisir, mais on peut en déduire une intention — renvoyer l'équilibre à la concertation permanente plutôt qu'à une formule. 3) La conclusion pratique s'impose : le blocage n'est pas un échec du traité mais son mode d'emploi ; la voie désignée est la commission mixte, puis, à défaut d'accord, la gradation de règlement du traité — négociation, conciliation, arbitrage consenti. L'interprétation, ici, débouche sur une institution : c'est souvent le cas des clauses-cadres du droit international. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

TD 2 — Mettre en œuvre la responsabilité : du dossier du Sanka à la sentence arbitrale

Suite du dossier fictif de la leçon 6 : la Vélanie a établi le fait internationalement illicite de Kounda (pollution du fleuve Sanka par son entreprise publique). Kounda reconnaît le principe de sa responsabilité mais conteste le montant réclamé. Après l'échec d'une négociation directe sur le quantum, les deux États signent un compromis d'arbitrage : un tribunal de trois arbitres — un désigné par chaque partie, un président choisi d'un commun accord — statuera uniquement sur la réparation due. Le compromis fictif prévoit en outre que les frais de la procédure arbitrale, arrêtés à la somme fictive de 30 000 000 d'UM, seront supportés par moitié par les deux parties. Travail demandé : 1) rappelle ce que la reconnaissance du principe change, et ne change pas, au contentieux restant ; 2) décris ce que le tribunal peut décider et ce qui échappe à sa compétence ; 3) calcule la charge définitive des frais pour chaque État selon l'hypothèse écrite du compromis, en vérifiant ta somme ; 4) dis par quel moyen la Vélanie pourrait réagir si Kounda refusait d'exécuter la sentence.

✔ Corrigé du TD 2
1) La reconnaissance du principe éteint le débat sur l'existence du fait illicite — attribution et violation ne sont plus contestées, et l'obligation de cessation s'impose immédiatement —, mais elle laisse entier le contentieux du quantum : la réparation doit correspondre au préjudice, et chaque poste réclamé (récoltes, dépollution, pêcheries) reste à établir dans son existence et dans son évaluation. C'est une configuration classique : la responsabilité est souvent plus facile à admettre que son prix. 2) Le tribunal peut, dans les limites du compromis : arrêter les postes indemnisables, fixer le montant de l'indemnisation, ordonner le cas échéant les modalités de la satisfaction et constater les garanties de non-répétition offertes. Échappe à sa compétence tout ce que le compromis ne lui a pas donné : il ne peut ni rouvrir l'existence du fait illicite, ni statuer sur d'autres différends entre les deux États, ni réformer le traité fictif du fleuve ; une sentence qui dépasserait le compromis s'exposerait à la contestation pour excès de pouvoir. 3) Hypothèse écrite du compromis : frais totaux 30 000 000 d'UM, supportés par moitié. Charge de chaque État : 30 000 000 ÷ 2 = 15 000 000 d'UM. Contrôle : 15 000 000 + 15 000 000 = 30 000 000 — la totalité des frais est couverte, sans double emploi. Cette clé de moitié est celle, consentie, du cas fictif : un autre compromis aurait pu mettre les frais à la charge de la partie dont la contestation aurait été jugée abusive. 4) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire entre les parties ; si Kounda refusait de l'exécuter, la Vélanie ne disposerait pas d'une force d'exécution internationale, mais d'une panoplie graduée : protestation et mise en demeure, rupture ou gel de coopérations, saisine des enceintes communes, et contre-mesures encadrées — mesures en elles-mêmes illicites mais justifiées comme réaction à un fait illicite antérieur, proportionnées et réversibles, destinées à ramener l'exécution et non à punir. La leçon du dossier est celle du chapitre : le droit international sait obliger ; il fait exécuter par la pression ordonnée des pairs plus que par la contrainte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Atelier de rédaction : un traité fictif complet et sa grille de contrôle

En t'appuyant sur l'anatomie de la leçon 2, rédige le texte complet — huit à dix clauses — d'un traité fictif entre la République de Kounda et la République du Saramba créant une zone humide protégée commune dans le delta du Sanka : objet et définitions, obligations de protection, organe conjoint de gestion, financement laissé à une annexe ultérieure, règlement des différends en gradation, clauses finales — consentement, entrée en vigueur, dénonciation. Puis annote ton propre texte avec la grille de contrôle suivante : (a) chaque clause obligatoire est-elle formulée en termes créateurs d'obligations, et non de simples souhaits ? (b) le traité dit-il comment il entre en vigueur et qui en est le dépositaire ? (c) une réserve simulée, jointe en annexe de ton travail, écarte la clause de règlement des différends : est-elle compatible avec l'objet et le but de ton traité ? Justifie. (d) repère une clause ambiguë de ta rédaction et propose-en une interprétation par les trois méthodes de la leçon 2.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP. Le texte produit doit suivre la chorégraphie de la leçon : préambule énonçant l'objet et le but (sans lesquels l'interprétation téléologique et le test des réserves deviennent impossibles), clause de définitions avant toute obligation, obligations formulées au présent de l'indicatif et à la voix active — « chaque partie interdit », « les parties notifient » —, organe conjoint doté d'attributions limitées et écrites, clause de règlement en gradation explicite (négociation, bons offices ou médiation, arbitrage ou juge si consentement ultérieur), clauses finales complètes : mode d'expression du consentement, condition d'entrée en vigueur (par exemple le dépôt du second instrument de ratification), désignation du dépositaire, possibilité et forme de la dénonciation. Sur la grille : (a) toute clause rédigée en termes de vœu (« il serait souhaitable ») doit être repérée et réécrite ou assumée comme déclarative ; (b) l'absence de dépositaire ou de condition d'entrée en vigueur rend le traité inopérant — c'est le défaut le plus fréquent des rédactions débutantes ; (c) la réserve simulée doit être testée par l'étudiant lui-même : si le traité organise toute sa crédibilité autour du règlement gradué des différends, la réserve qui en écarte le dernier échelon peut être jugée incompatible avec son objet et son but ; si la gradation ne promet qu'une concertation, la réserve peut passer — l'important est la démonstration, pas la conclusion ; (d) l'ambiguïté volontairement repérée (par exemple « zone protégée » sans définition des activités interdites) doit être traitée successivement par le texte, le contexte et la finalité, avec la conclusion honnête que si le doute persiste, les travaux préparatoires — ici, les brouillons annotés du TP — serviraient de moyen complémentaire. Le TP est réussi lorsque le texte fictif pourrait être relu, clause par clause, avec les instruments des leçons 1 et 2 sans laisser de question sans réponse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Les États riverains du bassin du Sanka observent, de manière constante et depuis longtemps, la pratique suivante : aucun ouvrage réduisant le débit d'un cours d'eau partagé n'est entrepris sans notification préalable aux autres riverains. Un État du bassin, la Vélanie, soutient qu'il s'agit d'une coutume régionale obligatoire ; le Saramba, nouvellement indépendant, objecte qu'il n'a jamais participé à cette pratique et qu'elle ne peut donc pas le lier. Analyse la solidité des deux positions au regard des éléments de la coutume et de la doctrine de l'objecteur persistant.

✔ Corrigé
La position de la Vélanie suppose d'abord l'établissement des deux éléments à l'échelle régionale : une pratique générale et constante des riverains du bassin — élément matériel allégué de façon plausible dans l'énoncé — et l'opinio juris de ces mêmes États, c'est-à-dire la conviction d'être juridiquement tenus de notifier ; l'énoncé ne la décrit pas explicitement, et c'est là que le dossier devrait être documenté (notes, protestations passées, traités reprenant la pratique). Une coutume peut en effet être régionale : elle lie alors le cercle des États dont la pratique et la conviction la constituent. La position du Saramba est plus fragile qu'il ne le dit : la nouveauté de son indépendance ne le place pas hors de la coutume régionale déjà formée sur le territoire qu'il occupe — en accédant à l'indépendance, un État entre dans un ordre juridique existant, dont les coutumes générales et, en principe, régionales font partie du paysage. Quant à l'objecteur persistant, il suppose une opposition constante, publique et maintenue pendant la formation de la règle ; un État né après sa formation ne peut pas s'y être opposé pendant qu'elle se formait, et la doctrine discutée de l'objecteur ne lui offre donc pas, en l'état classique de la matière, la porte de sortie qu'il espère. Sa voie réaliste est ailleurs : négocier un traité particulier avec ses voisins, ou contribuer, par une pratique contraire assumée et discutée, à l'évolution future de la coutume. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Exercice 2

Une entité nommée « République de Kandara » proclame son indépendance sur une partie du territoire d'un État existant, y exerce un pouvoir effectif depuis plusieurs années fictives, mais n'est reconnue que par trois États et n'est membre d'aucune organisation. Deux étudiants débattent : pour l'un, « elle n'existe pas juridiquement, faute de reconnaissance générale » ; pour l'autre, « elle est un État à part entière, la reconnaissance n'y change rien ». Tranche le débat en mobilisant les deux théories de la leçon 4, en distinguant ce qu'elles expliquent l'une et l'autre, et en indiquant ce que la situation décrite a de commun avec les limites de chaque théorie.

✔ Corrigé
Le premier étudiant parle le langage de la théorie constitutive : si la reconnaissance crée l'État, une entité reconnue par trois États seulement n'existerait que dans ses relations avec eux — État à géométrie variable, sujet pour les uns, non-sujet pour les autres. Cette lecture rend compte d'une réalité : sans reconnaissance, l'entité peine à conclure des traités, à siéger dans les organisations, à faire valoir ses droits ; sa vie internationale est réelle mais amputée. Le second étudiant parle le langage de la théorie déclarative : les critères de fait — population, territoire, gouvernement effectif, capacité revendiquée de relations — étant réunis dans le cas fictif, l'État existe, et la reconnaissance ne fait que constater et débloquer ses relations ; cette lecture rend compte d'une autre réalité : l'entité gouverne effectivement, et l'État dont elle s'est détachée ne peut pas la traiter comme un simple vide juridique. La situation décrite expose les limites des deux théories prises isolément : la constitutive peine à expliquer qu'une entité non reconnue puisse violer — ou invoquer — le droit international ; la déclarative peine à expliquer l'écart immense entre exister et pouvoir agir. La conclusion d'examen assume cette tension : les critères de fait fondent l'existence, la reconnaissance organise les relations, et entre les deux s'ouvre l'espace où la politique internationale rencontre le droit sans s'y dissoudre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

Exercice 3

Deux États fictifs, la Norvanie et l'Estrel — avant leur union étudiée à la leçon 4 — avaient constitué ensemble un fonds commun de développement alimenté à hauteur de 200 milliards d'UM (donnée fictive), sans que leur acte constitutif commun prévoie le sort du fonds en cas d'union. Au jour de l'union, un créancier du fonds demande à qui il doit s'adresser, et un auditeur demande comment présenter la créance fictive de 200 milliards dans les comptes internes des deux patrimoines réunis, sous l'hypothèse écrite d'une imputation par moitié. Réponds aux deux demandes, en calculant les imputations et en vérifiant leur somme, puis en expliquant pourquoi la question du créancier et celle de l'auditeur ne reçoivent pas la même réponse.

✔ Corrigé
Pour l'auditeur, l'hypothèse écrite du cas commande une imputation par moitié : 200 milliards d'UM ÷ 2 = 100 milliards d'UM présentés dans le compte interne de chacun des deux patrimoines réunis ; contrôle : 100 + 100 = 200 — le fonds est intégralement retracé. Pour le créancier, la réponse est d'une autre nature : l'union a fait naître un État nouveau et unique, la Norvanest, personne internationale seule désormais responsable des relations internationales du territoire ; le créancier s'adresse à elle pour la totalité de la créance, sans avoir à connaître la répartition interne entre les patrimoines des anciens États. Les deux réponses diffèrent parce qu'elles ne se situent pas sur le même plan : l'imputation par moitié est un compte interne, utile à la transparence des patrimoines réunis ; la responsabilité envers le tiers est externe et indivise, car le créancier a traité avec un fonds commun et ne saurait subir les arrangements intérieurs de ses débiteurs. C'est la même frontière qu'à la leçon 4 pour la dette : le partage répartit la charge entre successeurs ou patrimoines, il ne divise pas le droit du créancier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes officiels en vigueur.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Les deux éléments constitutifs de la coutume internationale sont…

   A) La signature et la ratification par les États

   B) Une pratique générale des États et l'opinio juris, conviction d'obéir à une règle de droit

   C) Un vote des Nations unies et sa publication

2. Une réserve à un traité est…

   A) Une déclaration unilatérale qui exclut ou modifie, pour son auteur, l'effet juridique de certaines dispositions

   B) Un désaccord exprimé en séance de négociation

   C) Une condition posée par le dépositaire du traité

3. Selon la théorie déclarative de la reconnaissance…

   A) L'État nouveau n'existe que lorsque la majorité des États l'a reconnu

   B) La reconnaissance crée l'État, qui n'existait pas avant elle

   C) L'État existe dès que les critères de fait sont réunis ; la reconnaissance constate cette existence

4. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier détient…

   A) La souveraineté pleine, comme sur son territoire terrestre

   B) Des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources

   C) Aucune compétence, car c'est déjà la haute mer

5. Le comportement d'un organe de l'État qui outrepasse ses instructions…

A) N'est jamais attribuable à l'État, qui ne répond que des actes autorisés

B) Échappe à la responsabilité si le gouvernement le désavoue publiquement

C) Reste attribuable à l'État, qui répond de son appareil même défaillant

6. Devant la Cour internationale de Justice, en matière contentieuse…

A) Seuls les États peuvent être parties, et la compétence suppose leur consentement

B) Tout particulier peut saisir la Cour contre un État

C) La Cour peut se saisir elle-même de tout différend grave

7. La restitution, forme première de la réparation, consiste à…

A) Verser une somme d'argent équivalente au préjudice subi

B) Rétablir la situation qui existait avant le fait internationalement illicite

C) Présenter des excuses officielles à l'État lésé

8. Laquelle de ces conditions n'appartient pas au faisceau classique de la légitime défense ?

A) Une agression armée préalable

B) La nécessité et la proportionnalité de la riposte

C) L'autorisation préalable du Conseil de sécurité

9. Le principe de l'uti possidetis signifie que…

A) Un État peut acquérir un territoire par la seule occupation prolongée

B) Au moment de l'indépendance, les limites administratives héritées deviennent les frontières internationales du nouvel État

C) Les frontières coloniales sont automatiquement nulles à l'indépendance

10. Une bonne méthode d'interprétation d'un traité commence par…

A) Consulter d'abord les travaux préparatoires pour deviner l'intention des négociateurs

B) Lire le texte de bonne foi, dans le sens ordinaire de ses termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité

C) Appliquer l'interprétation la plus favorable à l'État le plus ancien

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La coutume est une pratique acceptée comme étant le droit : élément matériel (la pratique) et élément psychologique (l'opinio juris) doivent être établis l'un après l'autre.

2. Réponse A — La réserve aménage l'obligation de son auteur ; elle se distingue de la déclaration interprétative, qui éclaire le sens sans modifier l'effet.

3. Réponse C — Théorie déclarative : constat d'une existence préalable. C'est la théorie constitutive qui fait de la reconnaissance un élément de la naissance de l'État.

4. Réponse B — La zone économique exclusive est un régime mixte : droits souverains fonctionnels du côtier sur les ressources, libertés de navigation et de survol conservées pour les autres États.

5. Réponse C — L'acte ultra vires d'un organe demeure attribuable : sinon, il suffirait à un État de désavouer ses agents pour échapper à sa responsabilité.

6. Réponse A — Accès réservé aux États et compétence consentie — compromis, clause compromissoire ou déclarations d'acceptation — sont les deux clés du contentieux devant la Cour.

7. Réponse B — Restitution d'abord, lorsqu'elle est possible ; indemnisation pour le dommage financièrement évaluable ; satisfaction — excuses, reconnaissance — pour le préjudice non chiffrable.

8. Réponse C — La légitime défense est un droit naturel qui s'exerce sans autorisation préalable ; elle est provisoire, portée à la connaissance du Conseil, et cesse lorsque celui-ci prend les mesures nécessaires.

9. Réponse B — Principe de stabilité, présenté dans ce cours comme discuté : il fige les tracés hérités pour éviter la réouverture générale des contestations territoriales.

10. Réponse B — Sens ordinaire, contexte, objet et but forment la règle générale d'interprétation ; les travaux préparatoires ne sont qu'un moyen complémentaire, en cas d'ambiguïté persistante ou d'absurdité.

Résumé — les notions importantes

• Les sources se lisent dans un catalogue doctrinal sans hiérarchie générale : traités consentis, coutume démontrée en deux éléments — pratique et opinio juris —, principes généraux, décisions et doctrine en moyens auxiliaires ; jus cogens et objecteur persistant sont des notions discutées.

• La Convention de Vienne de 1969 codifie la vie des traités : négociation, adoption, authentification, consentement par signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur selon le traité ; la réserve, encadrée par l'objet et le but, se distingue de la déclaration interprétative.

• Interpréter un traité, c'est lire son texte de bonne foi, en sens ordinaire, dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but ; les travaux préparatoires ne servent qu'en appoint, sous l'empire de la maxime pacta sunt servanda.

• L'État, sujet originaire, réunit population, territoire, gouvernement et capacité d'entrer en relations ; l'organisation internationale est un sujet dérivé et fonctionnel ; l'individu occupe une place discutée, entre droits protégés et responsabilité pénale de principe.

• La reconnaissance oppose les théories déclarative et constitutive ; la succession d'États dose, objet par objet, table rase et continuité — continuité pour les traités territoriaux, répartition négociée pour les dettes, accords de dévolution en instrument ordinaire.

• Les espaces se classent par leurs régimes : souveraineté tempérée par le passage inoffensif sur la mer territoriale, droits souverains dans la zone économique exclusive, libertés et non-appropriation en haute mer et dans l'espace extra-atmosphérique ; l'uti possidetis stabilise les frontières héritées.

• Le fait internationalement illicite — comportement attribuable à l'État violant une obligation internationale — ouvre cessation, non-répétition et réparation intégrale : restitution, indemnisation, satisfaction ; les circonstances excluant l'illicéité sont

limitatives et strictes.

• Le règlement pacifique gradue les modes diplomatiques, sans décision obligatoire, puis les modes juridictionnels — arbitrage et Cour internationale de Justice, juge consenti aux deux compétences distinctes ; depuis 1945, la force est interdite hors la légitime défense conditionnée et la sécurité collective du Conseil de sécurité.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Cours Droit international public - Introduction et notions clefs

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une introduction complète au droit international public : définition, ordres juridiques, sujets et notions fondamentales. Le point de départ idéal avant d'entrer dans le détail des sources de la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=RcW8npvD0Uc

Leçon 1 — RÈGNE DU DROIT OU LOI DU PLUS FORT ? - Le droit international #1

Chaîne : Lex Imperii · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une présentation d'ensemble de l'ordre juridique international depuis son renouveau de 1945 : ses sujets, son paysage de règles, les actes illégaux et les différends. Un regard critique et documenté qui nourrit la réflexion sans commenter l'actualité.

https://www.youtube.com/watch?v=wnubjKeTH04

Leçon 2 — La place des traités internationaux

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La place des traités parmi les sources et dans les ordres juridiques, expliquée simplement par un professeur de droit. Le complément direct de la leçon 2 sur la conclusion et la vie des traités.

https://www.youtube.com/watch?v=vXyFzFSE308

Leçon 6 — LSDi - Épisode 9 : La responsabilité internationale

Chaîne : Arthur · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

L'épisode de la série « Les Secrets du Droit international » consacré à la responsabilité : fait internationalement illicite, circonstances excluant l'illicéité, mise en œuvre et réparations. Exactement le plan de la leçon 6, en format pédagogique.

https://www.youtube.com/watch?v=J8WemhFsGbw

Leçon 7 — Qu'est-ce que la Cour internationale de Justice? Le rôle et les activités de la CIJ (vidéo 2016)

Chaîne : CIJ ICJ · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Le film officiel de la Cour internationale de Justice : son rôle d'organe judiciaire principal des Nations unies, ses fonctions contentieuse et consultative et son

fonctionnement. La source primaire, présentée par l'institution elle-même.

https://www.youtube.com/watch?v=jo2TT7yvM4k

Sources et références

• Charte des Nations unies (1945) — texte fondateur de l'ordre international contemporain, à consulter dans sa version officielle sur le site des Nations unies (un.org) ; ce cours la nomme sans jamais citer ses articles.

• Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) — codification classique du droit des traités, texte officiel disponible auprès des Nations unies ; ce cours la nomme sans jamais citer ses articles.

• Travaux de la Commission du droit international des Nations unies, notamment son projet sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite — référence doctrinale majeure de la leçon 6, élaborée au terme de plusieurs décennies de travaux.

• Manuels universitaires francophones de droit international public (précis et manuels de la matière) — pour les développements doctrinaux sur les sources, les sujets et le règlement des différends ; demander les éditions à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Site officiel de la Cour internationale de Justice (icj-cij.org) — présentation de la Cour, textes de base et documentation pédagogique en français.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !